

JOURNAL OFFICIEL

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

9^e Législature

PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1992-1993

(11^e SÉANCE)

COMPTE RENDU INTÉGRAL

2^e séance du mardi 13 octobre 1992



SOMMAIRE

PRÉSIDENTE DE M. CLAUDE BARTOLONE

1. **Fixation de l'ordre du jour** (p. 3625).

2. **Prévention de la corruption.** - Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, d'un projet de loi (p. 3625).

EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ (p. 3625)

Exception d'irrecevabilité de M. Millon : MM. Pascal Clément, René Dosière. - Rejet par scrutin.

QUESTION PRÉALABLE (p. 3629)

Question préalable de M. Pons : MM. Jean-Louis Debré, René Dosière. - Rejet par scrutin.

DISCUSSION GÉNÉRALE (p. 3632)

MM. Jean Auroux,
Michel Péricard,
Pierre-André Wiltzer,
Jean-Jacques Hyest,
Jean-Claude Lefort,
René Dosière,
Dominique Perben,
Alain Madelin,

M^{me} Marie-France Stirbois,
MM. Louis de Broissia,
Claude Gaillard,
Olivier Dassault,
Ladislav Poniatowski,
Christian Estrosi.

Clôture de la discussion générale.

Rappel au règlement (p. 3652)

M. Louis de Broissia.

Renvoi de la suite de la discussion à la prochaine séance.

3. **Dépôt de rapports** (p. 3652).

4. **Dépôt d'un rapport d'information** (p. 3652).

5. **Distribution des documents annexés au projet de loi de finances pour 1993** (p. 3652).

6. **Ordre du jour** (p. 3652).

COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENTE DE M. CLAUDE BARTOLONE, vice-président

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

1

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. L'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au mardi 27 octobre inclus a été ainsi fixé en conférence des présidents :

Ce soir, mercredi 14 octobre, à quinze heures, après les questions au Gouvernement, et vingt et une heures trente, et jeudi 15 octobre, à quinze heures et vingt et une heures trente :

Suite du projet sur la prévention de la corruption ;

Proposition de loi organique et proposition de loi de M. Jean Auroux sur le patrimoine des parlementaires et des ministres, ces deux propositions faisant l'objet d'une discussion générale commune.

Vendredi 16 octobre, à neuf heures trente, après les questions au Gouvernement, et vingt et une heures trente :

Deuxième lecture du projet sur la responsabilité en matière de sécurité des produits ;

Suite de l'ordre du jour de la veille.

Lundi 19 octobre, à seize heures et vingt et une heures trente :

Texte de la commission mixte paritaire ou nouvelle lecture du projet sur l'abus d'autorité en matière sexuelle.

Mardi 20 octobre, à seize heures et vingt et une heures trente :

Discussion générale du projet de loi de finances pour 1993.

Mercredi 21 octobre, à neuf heures trente, quinze heures, après les questions au Gouvernement, et vingt et une heures trente, jeudi 22 octobre, à neuf heures trente, quinze heures et vingt et une heures trente, et vendredi 23 octobre, à neuf heures trente, quinze heures et vingt et une heures trente :

Suite de la discussion générale et discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 1993, étant rappelé que le débat sur l'article 36 relatif au prélèvement européen aura lieu le jeudi 22 octobre à quinze heures.

Mardi 27 octobre, à neuf heures trente, seize heures et vingt et une heures trente :

Discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 1993 :

Affaires sociales et santé.

Par ailleurs, la conférence des présidents a modifié le calendrier budgétaire du lundi 2 novembre et du vendredi 13 novembre.

Le calendrier rectifié de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances sera inséré à la suite du compte rendu intégral de la présente séance.

2

PRÉVENTION DE LA CORRUPTION

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi relatif à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (nos 2918, 2941).

Exception d'irrecevabilité

M. le président. En application de l'article 91, alinéa 4, du règlement, M. Millon et les membres du groupe Union pour la démocratie française soulèvent une exception d'irrecevabilité.

La parole est à M. Pascal Clément.

M. Pascal Clément. Monsieur le ministre de l'intérieur, monsieur le ministre de l'économie et des finances, monsieur le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, avant de commencer à défendre l'exception d'irrecevabilité, je vous poserai deux questions : êtes-vous qualifiés moralement, êtes-vous qualifiés juridiquement pour déposer sur le bureau de notre assemblée un projet de loi qui prétend lutter contre la corruption ?

M. Jean-Louis Debré. Ce sont des spécialistes !

M. Pascal Clément. D'abord, êtes-vous qualifiés moralement ?

Je prendrai quelques exemples dans l'actualité récente de votre gouvernement. J'observe en premier lieu que c'est après dix ans de pouvoir que vous avez tout à coup l'idée de poursuivre la corruption dans ce pays. Dix ans, car vous avez eu une première législature, de 1981 à 1986, puis une deuxième, depuis 1988, qui se terminera dans quatre mois et demi à peine. Et c'est maintenant, subitement, que vous donnez, à l'Assemblée nationale l'occasion de débattre d'un tel texte.

M. Gérard Gouzes, président de la commission de lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Et la loi de 1988 ? Et celle de 1990 ?

M. Pascal Clément. Par ailleurs, dans les dernières semaines, le garde des sceaux a donné des instructions à ses procureurs généraux en distinguant l'enrichissement personnel et l'enrichissement des partis. L'enrichissement des partis n'est pas une faute, seul en est une l'enrichissement personnel.

M. Paul Quilès, ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. M. Longuet a dit exactement la même chose, ce soir, à la télévision !

M. Pascal Clément. Vous nous offrez là des leçons de vertu fondées.

Etes-vous qualifiés moralement ? Combien de proches ou de familiers, d'hommes voisins, amis du pouvoir socialiste ont-ils eu affaire à la justice depuis quelques années, et je m'arrêterai à cette législature ?

La liste serait longue, très longue, trop longue, mais puisque, de cette tribune, le Premier ministre nous avait, lors d'un discours, montré une fiche, je vais, à mon tour, vous en montrer une.

M. Davis Bohbot. Flageiaire !

M. Pascal Clément. Mais, à la différence du Premier ministre, si vous insistez, je vous en donnerai lecture.

M. Gérard Gouzes, président de la commission des lois. Pas vous, monsieur Clément ! Pas de démagogie !

M. Pascal Clément. Cette fiche, c'est la photocopie d'une dépêche de l'AFP, tombée - ironie du sort - aujourd'hui vers dix-sept heures, et qui rappelle les noms des principaux inculpés.

Y figurent quelques élus - si vous me le demandez, j'en donne la liste (*Rires sur les bancs du groupe Union pour la démocratie française*) - ainsi que les dirigeants de bureaux d'études.

M. Eric Raoult. Des noms !

M. Pascal Clément. On trouve le nom de la SAGES, proche du PS, mais aussi celui du GIFCO, qui est proche du PCF. Bref, il y en a un peu pour tout le monde !

M. Gérard Gouzes, président de la commission des lois. C'est vous qui disiez récemment que les inculpés étaient présumés innocents !

M. Eric Raoult. Les rouges ne sont pas blancs !

M. Pascal Clément. J'en conclus que vous n'êtes pas qualifiés moralement pour nous parler de corruption car, malheureusement, votre pouvoir est noyé dans les affaires.

M. Gérard Gouzes, président de la commission des lois. Comment financez-vous vos campagnes électorales ? Comment faisiez-vous avant le 15 janvier 1990 ?

M. Pascal Clément. Monsieur le président de la commission des lois, voulez-vous m'écouter ou voulez-vous m'interrompre ?

M. Gérard Gouzes, président de la commission des lois. Je vous écoute et j'entends des horreurs !

M. Pascal Clément. Je ne vous le fais pas dire !

M. le président. Mes chers collègues, nous avons une longue liste d'intervenants. Je souhaite que chacun écoute celui qui s'exprime.

M. Pascal Clément. Je vous remercie, monsieur le président. Je vois que M. Gouzes a des regrets et je m'en félicite !

Deuxième question : êtes-vous qualifiés juridiquement ? Le premier gouvernement qui a eu le mérite de s'occuper de cette question est celui de M. Jacques Chirac. C'était un pas en avant. Ne riez pas, monsieur le ministre de l'intérieur, car vos amis ne l'avaient pas fait entre 1981 et 1986 !

M. Jean-Louis Debré. Pour une fois qu'il rit !

M. Pascal Clément. En 1988 a donc été votée une première loi

M. Gérard Gouzes, président de la commission des lois. A la demande de François Mitterrand !

M. Pascal Clément. Je ne pense pas que la cohabitation fut à l'époque aussi douce que vous avez l'air de le dire !

M. Gérard Gouzes, président de la commission des lois. Depuis la roche de Solutré !

M. Pascal Clément. En 1990, M. Rocard a considéré que cette loi n'était pas parfaite,...

M. Gérard Gouzes, président de la commission des lois. C'est le moins qu'on puisse dire !

M. Pascal Clément. ... mais quelle loi prétend l'être ? Il a donc souhaité l'améliorer et a présenté à l'Assemblée un texte dont on pourrait penser que le Gouvernement que dirige aujourd'hui M. Bérégovoy veut, à la lumière de l'expérience, l'améliorer.

Eh bien non ! Si l'on peut admettre l'argument de M. Rocard, qui avait vu la loi Chirac « légèrement » appliquée lors des élections législatives et présidentielle, en revanche, la loi de M. Rocard n'a été aucunement appliquée.

Donc, pourquoi la changer ? Y aurait-il entre M. Rocard et M. Bérégovoy une telle différence de conception du financement de la vie politique ?

M. Bernard Pons. Eh oui !

M. Pascal Clément. M. Rocard voulait laver blanc ; M. Bérégovoy veut laver plus blanc que blanc !

M. Eric Raoult. C'est-à-dire gris !

M. Pascal Clément. Ou alors on pourrait imaginer - à Dieu ne plaise ! - que M. Bérégovoy voudrait faire oublier M. Rocard. Le sous-titre du projet de loi serait ainsi : « Faire oublier Rocard » ! C'est possible mais, très honnêtement, cela ne concerne ni l'Assemblée nationale, ni les électeurs, ni les Français. C'est une affaire entre vous.

Il est tout à fait dommageable de vouloir revenir sur un projet qui avait été voté par un grand nombre de députés de l'opposition et qui semblait donner satisfaction à la classe politique et aux électeurs. Arrive tout à coup le chevalier blanc du PS. M. Rocard ne peut pas lutter contre M. Bérégovoy sur ce terrain et il n'y en a qu'un seul chevalier blanc, mes chers collègues, c'est M. Bérégovoy !

M. Gérard Gouzes, président de la commission. Quel cinéma !

M. Pascal Clément. Et ce chevalier blanc du PS nous apporte un projet qui dit le contraire de ce qu'avait prévu M. Rocard.

M. Albert Facon. Quand va-t-il nous parler de la loi ?

M. Gérard Gouzes, président de la commission. Ce discours, c'est une véritable bande dessinée !

M. Pascal Clément. Telles sont les deux questions que je voulais d'entrée présenter à l'attention de l'Assemblée.

M. David Bohbot. C'est bien léger !

M. Gérard Gouzes, président de la commission des lois. Et un peu superficiel !

M. Pascal Clément. Ce projet me rappelle le mot de Talleyrand : il est suffisant et insuffisant. Suffisant d'abord parce qu'il est d'une immense prétention ; il prétend prévenir la corruption. Et Dieu sait que c'est un terme symbolique. Vous ne l'avez pas choisi au hasard. Vous avez même mis dans la corruption un tas de choses, y compris un secteur de l'activité économique française dont nous tirons une grande fierté - vous aurez reconnu la publicité. Inutile de vous dire la joie des publicitaires de se voir ainsi assimilés à des agents de la corruption ! C'est peut-être une distraction. Si ça ne l'était pas, ce serait, messieurs les ministres, fort grave. Quand on pense que, demain, les étudiants, pour savoir comment fonctionne la publicité, seront obligés d'aller se reporter à une loi sur la prévention de la corruption, on se demande dans quel pays nous vivons, avec un gouvernement qui se méfie d'un des secteurs économiques les plus brillants !

Nous avons donc là un projet suffisant, prétentieux, qui évoque l'An II et son cortège de lois répressives et qui, de plus, ne traite pas tous les sujets en matière de prévention. Rien n'est abordé en ce qui concerne les clubs sportifs, les prestations de conseil, le blanchiment de l'argent.

Sur les clubs sportifs, il est vrai qu'il y a eu quand même des interventions. On se souvient que le garde des sceaux précédent avait donné des instructions au procureur de Marseille pour qu'on n'embête pas tel ou tel président de club de la région, ...

M. David Bohbot. Vos arguments sont un peu légers !

M. Pascal Clément. ... et je comprends qu'on n'en parle pas !

Ce texte révèle surtout une philosophie interventionniste. C'est vraiment l'aboutissement complet de vos erreurs de 1981 et sur lesquelles vous revenez, un peu comme le criminel revient sur les lieux de son crime.

L'erreur idéologique a toujours tendance à se renouveler. Vous érigez en postulat que la tentation existera toujours, que l'élu est fragile, ...

M. Gérard Gouzes, président de la commission des lois. Vous préférez le laisser-faire, le laisser-aller !

M. Pascal Clément. ... que l'entreprise est suspecte et que seul l'Etat Léviathan peut être pur. Au fond, c'est la victoire de Robespierre et de Saint-Just sur Rousseau. Pour ma part, je n'aime pas cette République-là !

M. Gérard Gouzes, président de la commission des lois. Qu'est-ce que cela a à voir avec l'irrecevabilité constitutionnelle ?

M. Pascal Clément. Il s'agit aussi d'un texte qui, si vous voulez bien m'écouter, monsieur Gouzes, ...

M. Gérard Gouzes, président de la commission des lois. Je ne vois rien là d'anticonstitutionnel !

M. Pascal Clément. ... pose en postulat : faute d'éclairer des affaires réelles dans lesquelles les socialistes sont impliqués, il faut essayer de définir un homme idéal, vertueux qui serait protégé de la tentation. On essaye de se battre contre les juges d'instruction. Pas plus tard que ce soir - c'est encore l'actualité qui me le fait dire -, le juge Van Ruymbeke aurait pu être dessaisi...

M. Gérard Gouzes, président de la commission des lois. Et l'indépendance de la magistrature ?

M. Pascal Clément. Voulez-vous m'écouter, monsieur le président ?

M. Gérard Gouzes, président de la commission des lois. C'est parce que je vous écoute que je vous réponds !

M. Pascal Clément. Monsieur le président, admettez-vous que le président de la commission des lois m'empêche d'intervenir ?

M. Gérard Gouzes, président de la commission des lois. Je ne vous en empêche point, j'essaie de corriger les erreurs que vous faites !

M. le président. M. le président de la commission des lois va vous laisser poursuivre, monsieur Clément !

M. Eric Raoult. M. Gouzes est nerveux !

M. Pascal Clément. Je disais donc que le juge Van Ruymbeke aurait pu être dessaisi si la Cour de cassation ne l'avait pas ce soir confirmé dans ses missions pour un certain nombre d'affaires qui lui ont été confiées par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes. En revanche, vous, vous préférez des phrases, des projets, des déclarations d'intention. Notre pays, qui est pourtant une assez vieille démocratie, ferait mieux de regarder vers les jeunes démocraties. Un pays comme le Brésil vient de nous prouver qu'il était capable de régler une affaire de corruption de première grandeur, non pas par des incantations, mais en expulsant un président corrompu. Nous, nous préférons, et de loin, faire des projets de loi et essayer d'errayer les affaires en cours. C'est une autre psychologie, c'est une autre mentalité.

Je sais bien que les socialistes ont toujours des problèmes avec l'argent. Je vous renvoie à deux formules qui ont fait florès sur « l'argent qui corrompt » et sur « ceux qui s'enrichissent en dormant ». Mais, c'est amusant, ce sont toujours les mêmes qui ont l'air de s'enrichir, ceux-là mêmes qui le déplorent.

M. David Bohbot. C'est la droite !

M. Pascal Clément. Je voudrais enfin rappeler que votre réaction arrive toujours lorsque des affaires vous sautent au visage.

Remontons à près de deux ans. Fin 1990, début 1991, l'affaire Urba est révélée par un livre de l'inspecteur Gaudino. Comment rispez-vous ? Immédiatement, le PS fait créer une commission d'enquête parlementaire présidée par M. Mazeaud, dont le rapporteur est M. Le Garrec, et qui aboutit à un rapport sans grande suite.

Deuxième épisode : automne 1991. Les dossiers dans lesquels le PS est impliqué prennent de l'ampleur. C'est l'inculpation de l'un de nos collègues. Le groupe socialiste réplique et dépose des propositions de loi sur la déclaration du patrimoine des parlementaires. D'ailleurs nous aurons cette semaine l'occasion d'en discuter.

Troisième épisode : printemps 1992. Le président de notre assemblée est inquiété et inculpé en septembre. Que fait le Gouvernement ? Le Premier ministre annonce un texte contre la corruption et réunit une commission, la commission Bou-

chery, dont je fais observer au passage qu'on n'a même pas attendu le rapport complet : nous en sommes à un prérapport.

Soyons clairs : l'opposition approuve l'objectif de lutte contre la corruption sous toutes ses formes, mais le texte qui est présenté ne correspond pas à cet objectif, même si certaines de ses dispositions, sur les marchés, par exemple, méritent approbation. C'est un texte de diversion auquel on pourrait appliquer l'adage romain bien connu des juristes, *nemo auditur...* je vous épargne la formule complète en latin : « Personne ne peut se fonder sur sa propre turpitude. » Le PS ne peut pas être pris au sérieux en invoquant ses propres fautes.

C'est aussi un texte improvisé. Les rapporteurs ont dit combien il était bâclé, mal ficelé. Dès lors, il n'était pas, évidemment, impossible de trouver dans ce texte un certain nombre de points qui pouvaient être soumis pour inconstitutionnalité au Conseil constitutionnel que l'opposition ne manquera pas de saisir si nous allons jusqu'au vote.

Deux points, mes chers collègues, me semblent fondamentalement inconstitutionnels.

Le premier, c'est la suppression des dons des personnes morales aux politiques.

Le choix du Gouvernement correspond à une vision démagogique du problème. Elle consiste à demander aux Français s'ils trouvent normal que les entreprises donnent de l'argent et en même temps à les rassurer en leur expliquant que le système mis en place ne leur coûtera rien.

Vous remarquerez que personne ne sait combien l'Etat donnerait aux partis politiques ! Je n'ai même pas entendu le Premier ministre dire dans son discours qu'il s'agirait de substituer l'aide publique à l'aide privée. Personne ne sait où l'on va. On nous a laissé entendre que cette aide serait automatique. Certes, mais on aimerait en savoir plus. Cependant, réfléchissons dans la logique du Gouvernement, dans la logique de M. Bérégovoy qui, je le rappelle, n'est pas celle de M. Rocard qui, je le rappelle aussi, n'est pas celle d'une partie du groupe socialiste. Essayons d'imaginer des partis politiques qui dépendraient complètement de l'Etat et du Gouvernement. On s'apercevrait très vite qu'il n'y aurait qu'une influence, qu'une autorité, qu'un donateur dans tout le pays : le Gouvernement. Depuis quand un gouvernement est-il à ce point angélique, asexué, apolitique et pasteurisé au point de donner à tout le monde, équitabement, ce qu'il aurait décidé dans sa sagesse ?

On se doute bien, messieurs les ministres, qu'il y a là un rêve, plus qu'un rêve, un danger.

Je vous rappelle l'article 4 de la Constitution : « Les partis et groupements politiques [...] se forment et exercent leur activité librement. » En l'occurrence, que signifie la liberté ? Que le parti politique ne peut pas être soumis à quiconque contribue au financement de ses dépenses et que ne doit pas être compromise l'expression démocratique des divers courants d'idées et d'opinions. Eh bien, on est soumis fatalement à l'Etat si on dépend de lui. Quant aux autres courants d'opinion, comment essayez-vous de régler le problème ? Rien n'est prévu.

Avec ce système, les partis seront dans les mains du Gouvernement, et seuls les groupements politiques ici présents auront une chance d'avoir de l'argent. Vous-mêmes, messieurs les socialistes, qui faites les yeux doux aux écologistes, vous leur proposez à la fois un retrait réciproque, je le suppose, et la « disette budgétaire », puisqu'il n'est pas prévu dans ce projet de loi qu'ils puissent avoir un sou !

M. Jean Vallex. Très juste !

M. Pascal Clément. Ce système introduit en fait une clause de sauvegarde pour les députés sortants. Quelle honte pour un gouvernement de penser qu'on peut ainsi préserver une classe politique en péril ! (Applaudissements sur les bancs des groupes Union pour la démocratie française du Rassemblement pour la République et de l'Union du centre.)

Nous, nous voulons au contraire que tout candidat puisse devenir demain député, même s'il n'appartient pas à l'une des grandes familles représentées à l'Assemblée nationale.

Votre système rompt l'égalité des candidats devant la loi. Vous aurez des candidats estampillés par les partis, qui auront de l'argent du Gouvernement, et les autres qui n'auront pas le droit pour faire campagne que des personnes morales leur donnent de l'argent, et qui n'auront, en somme, que le droit d'avoir de la fortune pour se présenter. Voilà la

démocratie vue par les socialistes ! (« Très bien ! » sur les bancs des groupes Union pour la démocratie française, du Rassemblement pour la République et de l'Union du centre.)

Ce n'est pas tout. Notre exception d'irrecevabilité se fonde aussi sur l'insuffisance des garanties prévues quant à l'action du service interministériel de lutte contre la corruption. L'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée n'a point de Constitution. »

Or, le projet prévoit la mise en place d'un service administratif, et non pas judiciaire, doté de pouvoirs extrêmement étendus, proches de ceux de la police judiciaire, qui pourra se faire communiquer tout document, procéder à des auditions sous peine d'amendes élevées - de l'ordre de 100 000 francs, je le rappelle au passage. Quant à ses rapports avec la justice, le moins que l'on puisse dire est qu'ils sont complètement flous, mais on sait qu'il dépendra de la Chancellerie, donc du ministre de la justice, donc du Gouvernement, donc du pouvoir politique.

Face à ce service, l'on pourrait supposer que le faux inculpé aurait droit d'avoir un conseil, que les droits de la défense seraient effectivement assurés. Nenni ! Aucune possibilité n'est donnée de se faire entourer par un conseil ou par un avocat. S'agissant d'un service de la Chancellerie. Il n'y a pas de procédure contradictoire. Et le juge aura en sa possession des pièces obtenues selon des moyens assortis d'aucune garantie. C'est, au fond, la délation qui s'organise.

M. Francis Delattre. Pétainisme !

M. Pascal Clément. Voilà un service qui demandera le courrier, le compte en banque, et il faudra s'exécuter sous peine d'une forte amende. Qu'est-ce que cette démocratie ? Qu'est-ce que cette République ?

M. Francis Delattre. C'est du pétainisme !

M. Pascal Clément. Le Conseil constitutionnel, qui est un gardien heureusement sourcilieux des droits de la défense découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, veille à ce que le juge encadre les procédures confiées aux administrations dans des matières comparables à celles qui nous occupent.

En 1990, notre collègue Pierre Mazeaud avait saisi le Conseil constitutionnel concernant la réforme du code des PTT. Monsieur le ministre de l'intérieur, à l'époque vous étiez ministre des PTT, et déjà fauteur d'inconstitutionnalité. Cela devient chez vous une habitude ! (*Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.*)

En 1990, examinant les pouvoirs très étendus accordés aux agents de Telecom par le nouvel article L. 40 du code, le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution cette réforme des PTT parce que ces pouvoirs étaient attribués dans le but de rechercher des infractions qui, pour la plupart, constituent des délits passibles de peines d'emprisonnement, parce que ne sont prévues ni l'information préalable du procureur de la République, ni la communication à la personne concernée d'une copie du procès-verbal, et que ces dispositions ne comportent pas de garanties suffisantes pour assurer le respect des droits et des libertés. Voilà ce qui a été décidé concernant la réforme du code des PTT.

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. C'était une bonne réforme.

M. Pascal Clément. Certes, monsieur le ministre, mais je vous fais observer que le Conseil constitutionnel n'en a pas moins annulé les pouvoirs que vous donniez aux agents. Or, vous êtes en train de recommencer.

M. Francis Delattre. Très juste !

M. Pascal Clément. Vous donnez à des agents administratifs des pouvoirs que seuls les magistrats doivent avoir. Je ne le prends pas comme une plaisanterie. C'est malheureusement une grave dérive de notre démocratie ! (*Applaudissements sur les bancs des groupes Union pour la démocratie française, du Rassemblement pour la République et de l'Union du centre.*)

M. Francis Delattre. Il faut censurer !

M. Pascal Clément. Un certain nombre de documents pourront être communiqués par ce service concocté par le projet du Gouvernement ? Je vous parlais tout à l'heure des comptes en banque. Mais il y a aussi la comptabilité de l'entreprise, les documents notariés. Bref, tout document qui sera

demandé par ce service administratif devra être remis. Et je me pose, là encore, une question d'ordre constitutionnel. Que faut-il penser de cette disparition au regard de l'article 9 du code civil sur la protection de la vie privée ?

Est-ce que nous ne serions pas, là encore, en train d'enfreindre ce qui, pourtant, est admis par tous.

Je vois là encore un motif d'inconstitutionnalité.

On peut s'interroger sur la compatibilité du pouvoir reconnu à ce service avec le droit de propriété constitutionnellement protégé par l'article 17 de la Déclaration des droits. Si des documents communiqués comprennent des éléments originaux, comme des logiciels, protégés par la propriété intellectuelle, il y a un risque de diffusion de cette propriété intellectuelle.

Vous le voyez, mes chers collègues, si nous souscrivons à l'objectif annoncé de traquer la corruption sous toutes ses formes, nous ne voulons pas voir revenir des lois d'exception qui nous rappellent des époques de triste mémoire.

M. Yves Durand, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. C'est un peu excessif !

M. Pascal Clément. Quel triste bicentenaire pour notre République que le dépôt d'un texte probablement inconstitutionnel sur trois ou quatre points et qui menace les droits de la défense, la démocratie, le plein exercice des partis politiques et de la souveraineté populaire par l'intermédiaire des candidats aux élections !

Il convient de prévoir, messieurs les ministres, des procédures irréprochables, incontestables, et qui garantissent les droits des personnes visées, parce que nous sommes dans un Etat de droit et qu'il faut se garder de l'excès en tout, une erreur, vous le savez, étant toujours possible.

Encore une fois, qu'on ne se méprenne pas. L'opposition souscrit à l'objectif de lutte contre la corruption. Mais elle ne peut se satisfaire de n'importe quel texte, bricolé à la hâte par ceux-là mêmes qui ont commis de lourdes fautes et dont le zèle purificateur est suspect. (*Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.*)

Molière doit être heureux : Tartuffe n'est vraiment pas mort ! (*Applaudissements sur les bancs des groupes Union pour la démocratie française, du Rassemblement pour la République et de l'Union du centre.*)

M. le président. La parole est à M. René Dosière, pour une explication de vote sur l'exception d'irrecevabilité.

M. René Dosière. Vous comprendrez, mes chers collègues, que le groupe socialiste ne saurait laisser sans réponse l'exposé de M. Clément.

On s'attendait, après le rappel au règlement de ce dernier, à un exposé constitutionnel solide, charpenté...

M. Francis Delattre. Ce fut le cas !

M. René Dosière. ... et nous avons eu droit à une sorte de déclaration de préau électoral...

M. Eric Raoult. A un réquisitoire !

M. René Dosière. ... car personne ici ne peut considérer que les turpitudes que M. Clément a évoquées ne concernent que le voisin.

M. Jean Valleix. Vous êtes les champions !

M. Eric Raoult. Vous avez fait fort !

M. René Dosière. Il suffit de lire la presse - et j'ai d'ailleurs là un mini-dossier ...

M. Pascal Clément. Les fiches, c'est une manie chez vous !

M. René Dosière. Non, une méthode d'historien !

... pour comptabiliser au jour le jour depuis des années le nombre d'élus de diverses qualités et de divers partis qui sont mis en cause et soumis à des procédures diverses qui ne concernent pas toutes le financement des partis politiques. Je pense même que les plus concernés ne sont pas nécessairement ceux que visait M. Clément.

J'ai écouté tout à l'heure sur France 2 M. Longuet, que M. Clément doit bien connaître : c'est le trésorier du Parti républicain.

M. Pascal Clément. L'ancien trésorier !

M. René Dosière. L'ancien. Il parle néanmoins en connaissance de cause.

M. Jean-Claude Lefort. Il parle d'or !

M. René Dosière. Il a fait une intervention très honnête à propos d'un dossier que la chaîne de télévision publique a consacré au financement des partis politiques. Il a reconnu que les entreprises finançaient pour un tiers le Parti républicain et que, sans les aides des entreprises, son parti ne pourrait pas vivre. Je crois même qu'il a dit que, jusqu'au vote de la loi de 1990, le financement de son parti était illégal. Par conséquent, je trouve assez extraordinaire d'entendre ici M. Clément parler de tartufferie.

Je dirai avec une certaine gravité que ce jeu me paraît dangereux et que je ne m'attendais pas à trouver de tels propos dans sa bouche, mais plutôt dans celle d'une élue qui siège là-haut dans cet hémicycle.

Dans le cadre de la commission d'enquête sur le financement de la vie politique, chacun a pu constater - M. Mazeaud peut en témoigner - quelles étaient, jusqu'à la réglementation de ce financement, les pratiques, diverses et variées, à peu près communes à tous les partis.

M. Michel Péricard. Ce n'est pas le sujet !

M. René Dosière. Par conséquent, vouloir aujourd'hui jeter l'opprobre sur le parti socialiste parce que sa méthode de financement s'est trouvée mise sur la place publique - mais ce n'est pas le seul - est un procédé dangereux qui se retourne contre l'ensemble de la classe politique et que je ne m'attendais pas à voir utiliser au sein même de cette assemblée...

M. Pierre Mazeaud. Si nous en venions aux choses sérieuses, c'est-à-dire à l'article 4 de la Constitution !

M. le président. S'il vous plaît, monsieur Mazeaud !

M. René Dosière. Monsieur Mazeaud, permettez-moi de garder la parole et de parler comme je l'entends. M. Clément a soutenu sa motion dans les termes qu'il a choisis, je ferai de même. Vous n'êtes pas en train de présider l'Assemblée !

M. Pierre Mazeaud. Je le ferai demain !

M. René Dosière. Sur ce plan-là, l'hypocrisie, la tartufferie, ne sont pas où M. Clément voulait les mettre. Et nous devons veiller, dans cette assemblée, à expliquer à nos concitoyens que, depuis 1990, cette situation a été modifiée.

M. Pierre Mazeaud. Depuis 1988 !

M. René Dosière. Je note, monsieur Mazeaud, qu'il a fallu l'insistance du Président de la République pour qu'un texte puisse voir le jour en 1988 et que ce texte fort timide a été sensiblement amélioré, corrigé par la loi de 1990, qui, si j'en crois les auditions auxquelles nous avons procédé, est généralement considérée comme satisfaisante.

M. Francis Delattre. Pourquoi la changer, alors ?

M. Pierre Mazeaud. Gardez-la !

M. Francis Delattre. Bien sûr, c'est une bonne loi !

M. René Dosière. Outre cette loi, le gouvernement de Michel Rocard a fait voter d'autres textes sur les marchés publics ou sur la COB et, ce soir, le gouvernement de Pierre Bérégovoy nous présente un projet qui corrige et amplifie ce mouvement.

M. Pierre Mazeaud. Vous n'en croyez pas un mot !

M. Francis Delattre. C'est au contraire un retour aux anciens errements !

M. René Dosière. Il a fallu attendre que nous soyons au pouvoir pour qu'enfin on pose clairement les problèmes du financement de la vie politique. Depuis 1958, nous n'avions rien vu venir.

Par conséquent, nous n'avons pas de leçon à recevoir à ce sujet. Je pense même que nous devrions, sur ce point, avoir tous ensemble un comportement plus responsable. *(Exclamations sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la République, Union pour la démocratie française et de l'Union du centre).*

M. Eric Raoult. Non, pas tous !

M. René Dosière. Quant à la partie de son discours que M. Clément a consacrée à l'anticonstitutionnalité,...

M. Pierre Mazeaud. Nous y voilà !

M. René Dosière. ...j'y répondrai dans des termes aussi brefs que ceux qu'il a utilisés. D'autres autorités administratives que celle qui est aujourd'hui proposée ont été créées et sont dotées de pouvoirs beaucoup plus étendus et d'ailleurs validés par le Conseil constitutionnel. De plus, en l'occurrence, cette structure sera dirigée par un magistrat.

M. Pierre Mazeaud. Et l'article 4 ?

M. René Dosière. Telle est la raison pour laquelle, au nom du groupe socialiste, je demande le rejet de l'exception d'irrecevabilité. *(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)*

M. Pierre Mazeaud. Vous n'y avez pas répondu !

M. le président. Je mets aux voix l'exception d'irrecevabilité.

Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

M. le président. Je prie Mmes et MM. les députés de bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	554
Nombre de suffrages exprimés	554
Majorité absolue	278
Pour l'adoption	269
Contre	285.

(Exclamations sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la République et Union pour la démocratie française.)

M. Pierre Mazeaud. Ouh ! là ! là ! Ça brûle !

M. le président. L'Assemblée nationale n'a pas adopté l'exception d'irrecevabilité.

Question préalable

M. le président. M. Bernard Pons et les membres du groupe du Rassemblement pour la République opposent la question préalable, en vertu de l'article 91, alinéa 4, du règlement.

La parole est à M. Jean-Louis Debré.

M. Jean-Louis Debré. Monsieur le président, messieurs les ministres, depuis le début de cette session, nous avons vraiment l'impression que le Gouvernement agit de façon brouillonne, incohérente, hâtive, qu'il fait preuve de gesticulation législative. Ses projets de loi semblent bien loin des préoccupations des Français et donnent à nos discussions un caractère surréaliste.

Nous avons d'abord eu à examiner un projet de loi portant réforme du code de procédure pénale, projet maladroit voire dangereux, mal préparé et, de toute façon, inapplicable, compte tenu de ses contradictions internes et des moyens budgétaires alloués au ministère de la justice.

Aujourd'hui, nous examinons un projet de loi ayant comme finalité la prévention de la corruption et relatif à la transparence de la vie économique. Même parmi vos amis politiques, nombreux sont ceux qui affirment que ce projet est lui aussi mal préparé, bâclé, voire inutile et inopportun.

Eh bien ! je ne suis pas totalement de leur avis car, après les agissements de certains, les défaillances de quelques-uns font peser sur les parlementaires une suspicion injuste et qui peut, si elle persiste, porter atteinte à la démocratie parlementaire.

M. Eric Raoult et M. Jean Vallaix. Très bien !

M. Jean-Louis Debré. Mais je suis d'accord avec ceux qui considèrent que le projet gouvernemental est médiocre, mal préparé et, de ce fait, à reprendre dans la plupart de ses dispositions.

On peut alors se demander pourquoi le Gouvernement met une telle hâte à faire adopter ce texte. Cette précipitation, mes chers collègues, s'explique clairement par le souci du Gouvernement de faire oublier les turpitudes de certains socialistes, de fournir une réplique à ceux qui, chaque fois qu'un candidat socialiste se présente à une élection, leur crient : « Nucci, Boucheron, Urba (*Protestations sur les bancs du groupe socialiste*)...

M. René Dosièrè. Ça suffit !

M. Jean-Louis Debré. ... Pechiney - Triangle, Société Générale, Samir Traboulsi, Naouri, Boulil, Trager, SAGES !

M. René Dosièrè. Médecin !

M. Yves Durand, rapporteur. Farran !

M. Jean-Louis Debré. Bref, ce projet de loi - et peu importe pour les socialistes qu'il soit mal préparé - a une finalité essentiellement politicienne, voire électorale. Il est destiné à semer l'oubli, à faire illusion. Il s'agit d'un projet en trompe-l'œil, d'un projet-alibi d'une parade politicienne en forme de loi destinée à la prochaine campagne électorale.

Voici la loi qui vient au secours du parti socialiste ! Dans ces conditions, mes chers collègues, vous comprendrez que le Gouvernement soit pressé de voir son projet voté par les deux assemblées : les élections se profilent à l'horizon.

M. René Dosièrè. Nous, on n'a pas de bazooka !

M. Jean-Louis Debré. Mais les Français ne seront pas dupes parce que, si vous aviez voulu vraiment lutter contre la corruption, contre le trafic d'influence, contre l'argent qui vient empoisonner la vie publique et perturber les rapports entre le secteur privé et l'administration, vous auriez eu une autre attitude.

Oui, messieurs les ministres, vous auriez dû dénoncer ceux de vos amis qui ont tout fait pour que la justice et la police judiciaire ne puissent mener à bien leurs investigations dans l'affaire Urba-Gracco. Vous n'auriez jamais dû accepter qu'un ministre de la justice qualifié de « cambriolage judiciaire » l'action d'un juge d'instruction qui perquisitionnait dans les locaux d'Urba-Gracco, juge qui était saisi d'une information judiciaire du chef du trafic d'influence et de corruption.

Bref, l'attitude du Gouvernement, votre attitude, messieurs de la majorité, à l'égard de la justice et des magistrats qui, dans certaines affaires de corruption et de trafic d'influence ont voulu aller jusqu'au bout du dossier, montre les limites de votre volonté de lutter contre la corruption.

Plus grave encore, beaucoup plus grave que vos discours ou vos agissements, votre projet de loi n'apportera pas, dans la majorité de ses dispositions, de progrès significatifs pour la prévention de la corruption : il aboutira à une sclérose de la vie publique. C'est ce que je vais vous montrer maintenant.

Votre projet prévoit d'abord un service interministériel de lutte contre la corruption, titre ronflant, comme vous savez en imaginer, pour une institution bien préoccupante. Ce service, même s'il est dirigé par un magistrat du siège, est une instance administrative et non judiciaire chargée de recueillir les renseignements nécessaires à la détection des faits de corruption. Il devra donc rassembler des indices, procéder à des investigations, à des auditions avec levée du secret professionnel, fiscal ou bancaire.

Ce service, qui peut agir de sa propre initiative, mais aussi sur dénonciation de l'administration, apparaît, on le voit bien, comme un véritable service de police. Or, messieurs les ministres - et je regrette à cette occasion l'absence du garde des sceaux -, l'article 14 du code de procédure pénale donne à la police judiciaire une mission identique, sauf que son action est clairement définie et délimitée par le code et que la police judiciaire, agissant sous la direction du procureur de la République, est placée sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d'accusation. Votre service, lui, n'est placé que sous le contrôle du Gouvernement. Voilà ce qui n'est pas acceptable !

Ce service interministériel aura donc une mission voisine de celle de la police judiciaire, mais sans subir les mêmes contrôles. En fait, il est destiné à éviter que la police judiciaire ou un magistrat instructeur ne soit saisi trop rapidement d'affaires pouvant mettre en cause des politiques. Car vous avez, depuis que vous êtes aux affaires, peur de la justice, peur des magistrats, et il vous faut absolument reculer

au maximum leur intervention. L'Etat de droit vous interpelle et vous énerve ! (*Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République et sur plusieurs bancs du groupe Union pour la démocratie française.*)

Messieurs les ministres, ce service est un nouvel aspect de la raison d'Etat, que nous condamnons.

Dangereux, votre service interministériel de lutte contre la corruption risque en plus d'instaurer une véritable confusion des pouvoirs. En fait, je l'ai dit, la compétence de ce service relève de l'autorité judiciaire et des pouvoirs de la police judiciaire.

Vous nous dites, pour nous faire croire que ce service est nécessaire, qu'il est copié sur le Tracfin, qui lutte contre le blanchiment d'argent venant du crime organisé.

M. Yves Durand, rapporteur. J'ai dit l'inverse !

M. Jean-Louis Debré. Il s'agit pour le Tracfin de repérer, par un travail minutieux, parfois très complexe, des filières nationales ou même internationales de blanchiment de l'argent. Il a pour mission de déceler comment est injecté dans les circuits économiques l'argent provenant du crime organisé.

Parce qu'il se rattache au crime organisé, le phénomène du blanchiment de l'argent est, pour l'essentiel, le fait de groupes criminels nationaux ou internationaux très structurés, qu'il faut combattre avec des techniques d'investigation complexes et très spécialisées. Par opposition, la corruption ou le trafic d'influence se rapporte au comportement d'un groupe d'individus ou même d'un seul individu agissant de façon ponctuelle. D'où des méthodes d'enquête relevant sans problème de la compétence de la brigade financière de la police judiciaire.

Le risque que fait courir ce service interministériel n'a pas échappé à la commission des lois. Je crois qu'il vaudrait mieux le supprimer, renforcer tout simplement les moyens de la police judiciaire et laisser les juges, lorsqu'ils sont saisis d'affaires de corruption, aller jusqu'au bout de leurs investigations. Mais cela, vous ne le voulez pas !

Votre projet se préoccupe également du problème du financement des partis politiques et des campagnes électorales. Il est vrai qu'il convient en ce domaine d'être vigilant et d'éviter que certaines campagnes électorales n'entraînent des dépenses exagérées pour les candidats. La sélection par l'argent doit être prohibée et donc le recours au financement privé des candidats réglementé.

Il ne faut pas pour autant établir une étatisation des financements des campagnes électorales et des partis politiques. Ce serait alors un retour aux partis et aux candidatures officielles, un retour au Second Empire et aux pratiques détestables de Napoléon III. Or, je ne crois pas que M. Mitterrand veuille se comparer à Napoléon III. (*« Qui sait ? », sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République.*)

M. Pierre Micaut. Plutôt à Toutankhamon ! (*Sourires.*)

M. Jean-Louis Debré. Les lois de 1988 et 1990 ont ainsi cherché à concilier les exigences de la liberté avec un souci de transparence financière.

Pour aboutir à la loi de 1988, Jacques Chirac a organisé une véritable concertation. Ainsi a-t-il réuni, à deux reprises, les responsables des formations politiques représentées à l'Assemblée nationale pour réfléchir avec eux à une réglementation du financement des partis politiques, ce qui a abouti à la loi de 1988.

Michel Rocard, devenu Premier ministre, a poursuivi cette réflexion et cette concertation, ce qui a engendré la loi de 1990.

De votre part, aucune concertation avec les formations politiques, un mépris à l'égard de la commission des lois et un projet qui revient sur les deux lois précédentes. Pourquoi, messieurs les ministres, revenir sur le principe du financement privé des campagnes électorales ?

Vous voulez que ce financement se fasse par l'impôt, mais il n'est pas possible que l'Etat finance les milliers de candidats aux élections cantonales ou législatives. La prohibition totale n'a jamais été une bonne méthode pour faire disparaître certaines pratiques. Il vaut mieux permettre au financement privé d'exister dans la clarté, selon une réglementation établie dans un cadre juridique bien défini. Sinon, on reviendra à ces pratiques détestables qui ont motivé la réaction concrétisée par les lois de 1988 et de 1990.

Pour éviter la corruption, le trafic d'influence, faites que le financement privé des campagnes électorales se déroule au grand jour, n'ait rien d'anormal et soit canalisé par une législation précise. Plutôt que de prendre le contrepied de la loi voulue par Michel Rocard, vous auriez dû l'améliorer !

Certains disent que les entreprises ne doivent pas financer les campagnes électorales. Alors pourquoi accepter qu'une personne morale aide matériellement une équipe sportive, finance une compétition de tennis ou de football, se lance dans le mécénat et lui interdire de contribuer à la vie publique, au développement de la démocratie parlementaire ? Je crois qu'une société peut très bien avoir sa place dans le développement de la démocratie.

Votre projet de loi risque donc soit d'opérer une sélection par l'argent – seuls pourront mener une campagne efficace les candidats ayant une certaine fortune – soit de restaurer la pratique des candidats officiels. Ceux qui, indépendants des formations politiques, ou qui, marginaux, n'auront pas l'aide d'un parti politique, ne pourront mener de campagne électorale. Vous seriez à l'origine de la sclérose de la vie publique.

Bref, vous le voyez, mes chers collègues, sur ce point également, le projet du Gouvernement n'est pas satisfaisant. Il est à refaire.

En ce qui concerne les dispositions prévues au titre suivant concernant la transparence de la vie économique et des procédures publiques, bien des critiques vous ont été adressées par les professionnels de la publicité ou du commerce. Certaines sont pertinentes. Je souhaite prendre un exemple pour montrer la mauvaise préparation et l'incohérence de votre projet.

Je ne sais pas si vous vous souvenez, messieurs les ministres, mais, à la demande du Gouvernement français, le conseil des ministres européen a décidé, le 19 décembre 1991, d'entamer une réflexion sur l'ouverture à la libre concurrence des services publics des différents Etats, cette réflexion devant être organisée dans le cadre d'un observatoire des services délégués.

Cette volonté française venait après une tentative pour obtenir des Allemands qu'ils permettent aux entreprises étrangères d'avoir accès aux marchés des services publics locaux. Le Gouvernement allemand s'y étant résolument opposé, le Gouvernement français avait demandé au conseil des ministres de la Communauté de se préoccuper de l'harmonisation de la législation dans l'ensemble des pays européens.

Vous savez en effet sans doute que le Gouvernement allemand est opposé à l'ouverture aux étrangers des concessions dans ses services publics. Le Danemark et les Pays-Bas sont également très hostiles et très fermés à cette entrée des services étrangers pour les concessions de leurs services publics. Si, en Angleterre, la situation est légèrement différente, les services publics sont néanmoins gérés dans le cadre soit de régies directes, soit de délégations permanentes confiées par les collectivités à des sociétés d'économie mixte qui ferment toutes les portes à l'intervention étrangère ; les sociétés privées, puissantes, disposent d'un monopole territorial pour vingt-cinq ans et sont propriétaires des ouvrages du service, ce qui leur assure une quasi-inamovibilité.

Certes, il n'est pas question de refuser le principe de la concurrence étrangère dans le domaine des concessions de service public. Elle existe déjà, mais avec votre projet, vous allez mettre certaines de nos entreprises, parmi les plus performantes, dans une situation bien délicate du fait de l'appel public à la concurrence. Les entreprises étrangères pourront, en effet, venir en France concurrencer les sociétés françaises sans que ces dernières puissent aller en Angleterre, en Allemagne, au Danemark ou dans le Benelux concurrencer les entreprises de ces Etats.

Je sais bien que la commission des lois a adopté un article additionnel aux termes duquel les dispositions relatives aux délégations de service public ne sont applicables aux entreprises étrangères que « sous réserve d'application réciproque au bénéfice des entreprises étrangères ». Cependant il ne vous a pas échappé que le traité de Rome et la jurisprudence constante de la Cour de justice des communautés n'accordent pas de valeur juridique à ce principe de réciprocité. Par conséquent, la commission des lois a trouvé un artifice qui n'a aucune valeur juridique.

M. Pierre Mazeaud. Vive Maastricht !

M. Jean-Louis Debré. Ainsi, votre projet de loi risque de causer un grave préjudice aux sociétés françaises qui entraînerait la mise en cause des statuts et de la garantie de l'emploi dans les sociétés françaises de service public. Une telle situation affaiblirait, en matière de marché, en matière d'emploi et en matière financière, les positions des entreprises françaises pourtant parmi les plus performantes du monde dans les domaines de l'eau, de l'électricité, etc.

M. Jean-Claude Lefort. C'est vrai !

M. Jean-Louis Debré. L'examen détaillé de diverses dispositions, notamment celles relatives au service interministériel de lutte contre la corruption, celles interdisant le financement privé des campagnes électorales, et celles figurant dans les articles 27 et suivants sur les concessions de service public, montre que votre projet est mal ficelé.

Mais peu vous importe que tel soit le cas, car ce que vous voulez – je l'ai indiqué au début de mon propos –, c'est faire croire, c'est donner l'illusion, c'est faire apparaître le parti socialiste comme vertueux.

M. Jean Ueberschlag. C'est raté !

M. Jean-Louis Debré. Eh bien, mes chers collègues, les Français ne sont pas dupes, et c'est la raison pour laquelle je vous demande d'adopter la question préalable déposée par le RPR. Cela montrerait qu'à l'Assemblée nationale nous n'acceptons pas cette législation qui consiste à masquer les réalités pour « faire croire ».

Nous avons une certaine idée de la loi. Comme disait Carré de Malberg : la loi est l'expression de la volonté générale. Elle n'est pas là pour faire les affaires d'un parti. *(Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la République, Union pour la démocratie française et de l'Union du centre.)*

M. le président. La parole est à M. René Dosière, pour une explication de vote sur la question préalable.

M. Alain Cousin. Encore !

M. Eric Raoult. C'est le stakhanoviste de service !

M. Michel Péricard. Espérons qu'il sera meilleur que tout à l'heure !

M. Jean Ueberschlag. Il n'a pas grand-chose à répondre !

M. René Dosière. J'ai trouvé plaisant le discours de M. Debré sur la terreur que le gouvernement actuel ferait peser sur la justice. Chacun sait, dans cet hémicycle, combien était grande la liberté des magistrats sous la férule des gouvernements RPR et la manière dont un ancien secrétaire général de l'UNR traitait les magistrats ; mais cessons là !

Les Français n'ont pas la mémoire courte et le parti socialiste n'a, pour sa part, jamais utilisé de bazooka pour régler ses problèmes. *(Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)*

M. Umberto Battist. Très bien !

M. Michel Péricard. Ne dites pas d'ânerie ! Rappelez-vous l'affaire Luchaire !

M. Pierre Mazeaud. Où est Luchaire ?

M. René Dosière. S'agissant du projet lui-même, M. Debré a développé longuement toutes ses insuffisances sur un ton de procureur dont je dois dire qu'il m'impressionne personne.

M. Jean Ueberschlag. Vous ne nous impressionnez pas non plus !

M. Jean-Louis Debré. Je n'ai pas cherché à vous impressionner !

M. René Dosière. Cet après-midi, le Premier ministre nous a exposé sur un ton très calme qu'il était ouvert aux suggestions de tous les groupes de cet hémicycle...

M. Jean-Louis Debré. Il est très ouvert ; c'est un véritable courant d'air !

M. René Dosière. ... et qu'il souhaitait un dialogue avec la représentation nationale. On peut donc se demander pourquoi, après cet exposé, le RPR ne souhaite pas engager ce dialogue. Que cherche-t-il à cacher ? Qui cherche-t-il à protéger ? L'opinion appréciera. *(Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)*

Nous pensons, pour notre part, qu'il importe de débattre pour mettre un frein, à défaut d'un terme, à la suspicion qui pèse et qui est entretenue - on l'a encore vu avec la liste de noms qu'a donnée M. Debré -, sur la vie politique et sur ses responsables.

M. Jean Ueberschlag. Regardez-vous ! Vous avez l'air d'un coupable !

M. René Dosières. Il est vrai que, du temps où les amis de M. Chirac a légiféré pour la première fois et avec timidité, n'en déplaise à M. Mazeaud. Il a fallu attendre le gouvernement de M. Rocard pour aller plus loin,...

M. Pierre Mazeaud. Et la loi de 1988 ?

M. le président. Monsieur Mazeaud, je vous en prie !

M. René Dosières. C'est plus tard que le gouvernement de M. Chirac a légiféré pour la première fois et avec timidité, n'en déplaise à M. Mazeaud. Il a fallu attendre le gouvernement de M. Rocard pour aller plus loin,...

M. Pierre Mazeaud. Où est-il Rocard ? On ne parle que de lui ce soir ! M. Gouzes est-il allé le chercher ?

M. René Dosières. ... qu'il s'agisse du financement de la vie politique ou des marchés publics.

Faut-il rappeler que c'est à la demande du groupe socialiste qu'une commission d'enquête a été mise en place et conduite à son terme, pour la première fois, dans l'histoire parlementaire, sur le financement de la vie politique ?

M. Pierre Mazeaud. Vous n'avez pas retenu ses conclusions !

M. René Dosières. Eh bien, aujourd'hui, le Gouvernement nous propose de passer à une nouvelle étape. Nous y sommes prêts et le parti socialiste souhaite qu'on arrive au débat en repoussant la question préalable. *(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)*

M. le président. Je mets aux voix la question préalable.

Je suis saisi par le groupe du Rassemblement pour la République et par le groupe socialiste d'une demande de scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

M. le président. Je prie Mmes et MM. les députés de bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	564
Nombre de suffrages exprimés	564
Majorité absolue	283
Pour l'adoption	266
Contre	298

L'Assemblée nationale n'a pas adopté la question préalable.

Discussion générale

M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à M. Jean Auroux.

M. Jean Auroux. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, il y a dix ans, à quelques jours près, le gouvernement de Pierre Mauroy, auquel j'appartenais, approuvait les nouveaux droits des travailleurs qui ont permis, peut-être pas assez dans les faits, de progresser dans ce que j'avais appelé la « citoyenneté dans l'entreprise ».

M. Alain Cousin. On voit le résultat !

M. Jean Ueberschlag. C'est une oraison funèbre !

M. Jean Auroux. Aujourd'hui, conformément à ses engagements d'investiture, le Premier ministre, Pierre Bérégovoy, et son gouvernement nous proposent de faire progresser col-

lectivement la démocratie républicaine, c'est-à-dire les seules préoccupations d'intérêt général, dans deux domaines : la vie économique et la vie politique.

Il revient au Président de la République la paternité politique de cette préoccupation de gauche, déjà traduite dans les lois de 1988 et 1990, avant celle de 1992. L'histoire rendra justice à celles et à ceux qui l'auront accompagné par leurs votes et par leur soutien dans cette voie, que certains récusent encore, comme on l'a vu dans cet hémicycle, sous des prétextes plus ou moins fallacieux et crédibles.

C'est pourquoi, dans ce débat complexe, je tiens à rendre hommage à notre pertinent rapporteur au fond, Yves Durand, et aux rapporteurs pour avis, Alain Brune et Jean-Marie Le Guen, qui ont accompli un travail législatif exemplaire et apprécié.

M. Eric Raoult. Ils ont été très critiques !

M. Jean Auroux. Je n'aurais garde d'omettre notre assidu président de la commission des lois, Gérard Gouzes, et ses commissaires...

M. Eric Raoult. Les décors sont de Roger Hart, les costumes de... !

M. Jean Auroux. ... soumis au rythme d'une rentrée parlementaire particulièrement dense.

Pour leur part, les députés du groupe des socialistes, des radicaux de gauche et apparentés qui ont apporté leur contribution positive à l'élaboration du texte, apprécient, messieurs les ministres, l'attitude constructive et ouverte du Gouvernement qui tient, comme nous, à rester pleinement fidèle à ses objectifs de prévention de la corruption dans la vie économique et dans la vie publique.

M. Jean Ueberschlag. Il serait temps !

M. Jean Auroux. Dans ces conditions, il faudra à l'opposition plus que des arguments de procédure, des arguties de droit ou des promesses de législations futures, aléatoires, incertaines et indéfinies...

M. Michel Péricard. Mais non !

M. Jean Auroux. ... pour convaincre l'opinion de la pureté de ses intentions et de ses méthodes.

M. Jean Ueberschlag. Voyez-vous ça ! Pour l'instant, c'est vous qui êtes pris la main dans le sac.

M. Michel Thauvin. Ne parlez pas de SAC !

M. Jean Auroux. A ce sujet, la façon dont certains déclinent des listes à la tribune de l'Assemblée est parlante !

M. Jean Ueberschlag. Le Premier ministre lui-même a montré une liste !

M. Jean-Louis Debré. Parlez-en à M. Bérégovoy !

M. Jean Auroux. Ils doivent être conscients que, même si je suis un homme de mesure et de retenue, il est des moments où la l'indécence peut conduire à des comportements qui n'ont pas été prévus par ceux qui sont imprudents.

M. Eric Raoult. Des menaces ?

M. Jean Auroux. Non, ce ne sont pas des menaces, mais si vous avez vos listes, nous en avons peut-être aussi !

M. Jean-Louis Debré. C'est du chantage !

M. Jean Auroux. Je ne suis pas sûr, monsieur Debré, que la vôtre soit bien plus longue que la mienne !

M. Jean-Louis Debré. Sortez donc votre liste ! M. Bérégovoy nous a déjà fait le coup !

M. le président. Mes chers collègues, laissez poursuivre M. Auroux parce que nous avons une longue liste... d'intervenants *(Sourires.)* et je souhaite que chacun puisse s'exprimer dans le temps qui lui est imparti et dans le silence.

M. Eric Raoult. C'est vraiment l'Etat socialiste !

M. Michel Péricard. L'attitude de M. Auroux est indigne.

M. Jean Auroux. Ce qui est indigne, c'est ce qui s'est dit ici.

M. Michel Péricard. Et vous n'avez encore rien entendu !

M. Jean Auroux. Depuis quinze ans que j'exerce des fonctions publiques, je ne me suis jamais comporté comme certains de ceux que j'ai entendus ce soir.

M. Alain Cousin. Quel donneur de leçons !

M. Jean Auroux. Nos compatriotes, qui ont du bon sens, n'ont pas manqué d'observer, y compris lors des dernières élections régionales et cantonales ou lors du dernier référendum, que la droite disposait de moyens divers et variés au moins aussi considérables - c'est un euphémisme - que les autres formations politiques. Ils peuvent donc se demander si les affiches des uns seraient le produit de je ne sais quelle méthode coupable, alors que celles des autres bénéficieraient d'une virginité angélique due à quelque génération spontanée !

M. Alain Cousin. La réponse est oui !

M. Eric Raoult. On applique la loi !

M. Jean Uberschlag. C'est la génération Mitterrand !

M. Jean Auroux. Il nous faut donc aller plus loin à partir de l'utile base de travail qu'est la législation de 1990 ; c'est ce que nous entendons faire à la fois dans la vie économique et dans la vie politique.

M. Eric Raoult. Où est M. Stirn ?

M. Jean Auroux. Pour ce qui concerne la vie économique, il faut, ainsi que l'a indiqué M. le Premier ministre, qu'une économie libérée soit aussi encadrée par des règles saines, dont la clef fondamentale est la transparence.

Cette dernière doit d'abord être observée dans les relations des entreprises entre elles. Si certains secteurs d'activité économique, déjà anciens, ont entrepris et, parfois réalisé, cette démarche de loyauté économique, d'autres, en particulier les plus récemment développés, comme la publicité ou la grande distribution, comportent encore des zones d'ombre contestables, que la loi se doit d'éliminer.

Il faut également instaurer la transparence dans les relations des entreprises avec les collectivités territoriales, dont l'immense majorité des élus - auxquels je rappelle incidemment que nous avons donné un statut - ...

M. Michel Périgard. Parlons-en !

M. Jean Auroux. ... se consacrent avec dévouement et non sans difficultés de toutes sortes à l'intérêt général de leur commune, de leur département ou de leur région.

Cela étant rappelé, il est utile que la loi leur donne désormais des moyens nouveaux de se défendre contre des manœuvres ; que leur formation ou parfois plus simplement leur disponibilité ne permettent pas de déjouer à temps.

A cet égard, en ces temps de crise économique, qui se prolonge, de désyndicalisation des salariés, de crainte du chômage,...

M. Jean Uberschlag. Beau bilan !

M. Jean Auroux. ... qu'il me soit permis de rappeler incidemment les droits mal connus et mal appliqués des comités d'entreprise, lesquels doivent être informés des primes et des aides reçues par leur entreprise. La réalité de cette transparence, qui n'est pas aussi généralisée qu'il serait souhaitable, serait sans doute appréciée positivement par les salariés et aussi par les contribuables.

Sur le plan politique, les propositions qui sont faites sont fondées sur deux principes clairs qui ont été largement exposés et que je rappellerai simplement pour mémoire : la diminution et le plafonnement des dépenses des campagnes électorales, ce qui n'est pas fait pour déplaire à l'opinion publique, un peu saturée d'excès en la matière ; ...

M. Alain Cousin. La faute à qui ?

M. Jean Auroux. ... et l'accroissement de la transparence des recettes des candidats et des partis.

La vie politique, mes chers collègues - beaucoup plus nombreux qu'on ne le croit sont ceux dans cet hémicycle qui le savent et le pratiquent quotidiennement - peut être grande par les idées qu'elle défend tout en demeurant suffisamment modeste dans ses moyens et honnête dans ses méthodes.

M. Jean-Jacques Hyest. C'est vrai !

M. Jean Auroux. Et pourtant nous sommes tous bien conscients de la difficulté actuelle de faire passer nos idées dans un monde marqué par ce qui est particulier, matériel et éphémère. Et pourtant, nous ne pouvons que regretter que l'opinion publique soit davantage formée, via les médias, notamment audiovisuels, par des commentateurs plutôt que

par les élus de la nation. Des 577 députés que nous sommes, combien auront pu s'exprimer à une heure de grande écoute, sur un grand média, durant leur mandat ?

M. Eric Raoult. Denise Cacheux ! (Sourires.)

M. Michel Périgard. Cela dépend si l'on est socialiste ou pas ! (Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Jean Auroux. En tout état de cause, il nous appartient de continuer à faire bien notre devoir d'élus et de législateurs. C'est ce que nous sommes décidés à faire sur ce texte comme - j'anticipe quelque peu - sur la proposition de loi de notre groupe concernant la déclaration de patrimoine des élus qui viendra en discussion dans quelques jours.

A cet égard, il nous semble que la déclaration à un tiers est de nature à éviter la confusion détestable entre responsabilité publique et vie privée. La proposition de la commission des lois est pertinente mais, monsieur le ministre, il conviendra de donner les moyens, notamment humains, à la commission de contrôle pour assumer ses fonctions puisque le nombre de vérifications pourrait passer d'environ 250 à près de 4 000, compte tenu de l'élargissement du contrôle démocratique que nous allons décider.

Pour revenir au présent projet, c'est une nouvelle étape, un nouveau progrès réaliste de la démocratie dans notre pays. Certes, il nous faudra disposer de temps...

M. Michel Périgard. Vous n'en avez pas !

M. Jean Auroux. ... et pratiquer la pédagogie pour arriver à l'idéal, à savoir la création d'un financement public de la vie politique à tous les niveaux. Il faudra sans doute alors réfléchir non seulement aux aspects financiers, mais aussi à une utilisation différente, plus moderne et équitable de nos médias contemporains. Je doute fort que l'opposition de droite partage cet objectif de financement public, même à moyen et long terme, compte tenu de ses affinités consubstantielles avec certaines forces économiques... (Protestations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République. - Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Eric Raoult. C'est trop ! Le Comité des forges, c'est archaïque !

M. Jean Auroux. ... plus enclines à la soutenir financièrement que, par exemple, ceux qui ont voté les nouveaux droits des travailleurs ou l'impôt sur les grandes fortunes ! (Protestations sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la République et Union pour la démocratie française.) On peut d'ailleurs s'interroger sur la véhémence indécente et partisane de quelques-uns à condamner tel ou tel avant même tout jugement. La technique du contre-feu n'est-elle pas, messieurs de l'opposition, faite pour prévenir de plus larges incendies ? (Rires sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Eric Raoult. C'est ce que vous faites !

M. Jean Uberschlag. Et il nous dit cela sans rire !

M. Jean Auroux. Pour conclure en faveur de ce texte, qui sera celui du Gouvernement et de sa majorité, je dirai simplement que nous avons entendu les Français,...

M. Michel Périgard. Ce sont les Français qui vous ont trop entendu !

M. Jean-Louis Debré. Et ils ne vous écoutent plus !

M. Jean Auroux. ... que nous avons été les premiers à faire sortir le financement de la vie politique de sa clandestinité et que nous serons, aujourd'hui encore, peut-être les seuls...

M. Jean-Louis Debré. La gauche caviar !

M. Jean Auroux. Monsieur Debré, j'ai toujours respecté mes collègues. Je suis à votre disposition pour comparer avec les vôtres mon enfance, la situation de ma famille et de mes parents.

M. Alain Cousin. Il n'a pas à en rougir !

M. Jean-Louis Debré. Cela n'a rien à voir !

M. Jean Auroux. Le caviar était peut-être plus fréquent chez vous que chez moi ! (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Jean-Louis Debré. C'est affreux !

M. Jean Auroux. Un peu plus de tenue, s'il vous plaît ! Le Parlement en général y gagnera et votre groupe en particulier !

M. le président. Mes chers collègues, s'il vous plaît !

M. Jean-Louis Debré. Vous êtes vraiment aux abois !

M. Jean Ueberachlag. Arrêtez de manier l'insulte, monsieur Auroux !

M. Jean-Louis Debré. M. Auroux perd son sang-froid : il dit n'importe quoi !

M. le président. Monsieur Debré, vous avez interrompu plusieurs fois M. Auroux, vous n'avez que ce que vous méritez ! Laissez-le conclure maintenant.

M. Jean-Louis Debré. J'adore quand M. Auroux s'énervé !

M. David Bohbot. Provocateur !

M. Jean-Louis Debré. Merci !

M. Jean Auroux. Vous ne méritez pas cela !

M. Jean Ueberachlag. C'est trop tard, monsieur Auroux !

M. Jean Auroux. J'ai une certaine dignité, c'est peut-être un sentiment que vous ne connaissez pas.

M. Jean-Louis Debré. Mauvais joueur !

M. le président. Monsieur Auroux, voulez-vous bien conclure !

M. Jean Auroux. Nous avons été les premiers à faire sortir le financement de la vie politique de la clandestinité et nous serons, aujourd'hui peut-être,...

M. Jean Ueberachlag. Chez le juge !

M. Jean Auroux. ...encore les seuls à continuer dans cette nouvelle défense de la démocratie car, messieurs de l'opposition, vos discours sont une chose, mais votre vote en sera une autre. *(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)*

M. Eric Dollgé. Qu'est-ce que cela veut dire ? Je n'ai rien compris !

M. le président. La parole est à M. Michel Péricard.

M. Michel Péricard. Dommage ! Dommage, messieurs les ministres, parce que le combat pour la transparence et contre la corruption est une noble et juste cause, qui recueille avec ferveur notre soutien et sans conteste notre adhésion.

M. Michel Thauvin. Votez la loi, alors !

M. Michel Péricard. Ce soutien ne vous serait pas compté si ce projet de loi ne nous était présenté dans de telles conditions et s'il n'accumulait et n'entretenait tant d'hypocrisie et d'arrière-pensées, tant d'amalgames et de confusion.

Ainsi, par un tour de force, vous avez réussi, une fois de plus, à tout gâcher. Vous avez réussi à indisposer tous ceux qui attendaient une juste réponse aux « affaires » qui minent notre démocratie et jettent le discrédit sur l'ensemble de la classe politique.

Le caractère sérieux et l'importance du sujet ne devraient pas se prêter aux effets d'annonce et à l'orchestration médiatique. C'est malheureusement le terrain que vous avez choisi.

Si l'accroche semble alléchante, le titre attractif, le contenu de votre projet l'est nettement moins. Tout a été réuni ou plutôt choisi pour faire vibrer nos concitoyens à l'écoute de mots qui font frémir : corruption, opacité, transparence, financement des partis, financement des campagnes électorales, activités immobilières, urbanisme commercial, et j'en passe.

M. Jean Ueberachlag. Urba-Gracco.

M. Michel Péricard. Mais la première question qu'il faut poser, messieurs les ministres, est celle-ci : pourquoi une telle précipitation ? Pourquoi cette urgence tout d'un coup, sur un tel sujet ? Je sais bien que ce matin l'un d'entre vous ne cessait de répéter au journaliste qui lui posait cette même question : « Cela fait quinze ans que cela dure, cela ne pouvait pas attendre une minute de plus. » Mais pourquoi n'avoir pas attendu le rapport définitif de la, de votre commission Bouchery, vous être contentés d'un rapport d'étape qui précisait bien pourtant qu'il s'agissait de simples pistes de travail et non de mesures opératoires immédiatement ?

Pourquoi n'avoir point attendu, avant de légiférer en matière de publicité, les conclusions de la commission d'enquête parlementaire issue de notre assemblée sur la situation de la presse, de l'audiovisuel et de la publicité, que j'ai l'honneur de présider et à laquelle je veux rendre hommage, ici, devant vous, pour l'efficacité exceptionnelle dont elle fait preuve, l'assiduité de ses commissaires et le rythme particulièrement soutenu qui est le sien depuis le mois de juin ?

Pourquoi cette offense à votre collègue, à notre collègue Schreiner qui doit remettre le 1^{er} décembre un rapport, fruit de notre travail et de la cinquantaine d'auditions auxquelles nous aurons alors procédé, et sur lesquelles vous auriez pu utilement vous appuyer ?

M. Eric Dollgé. Ils ne seront plus là !

M. Michel Péricard. Et que dire de travaux du Conseil de la concurrence dont vous n'avez même pas attendu les conclusions ?

Vous avez choisi, à votre habitude, d'œuvrer dans la précipitation, sans concertation. Il est vrai que, là encore, l'un de vous dit que l'on pourra se réunir après, quand la loi sera votée. Décidément, rien, même dans le domaine du plus grand comique, ne nous aura été épargné !

M. Jean-Louis Debré et M. Jean Ueberachlag. Très bien !

M. Michel Péricard. En ces domaines, messieurs les ministres - et l'expérience aurait dû vous l'enseigner -, la précipitation et l'improvisation sont bien mauvaises conseillères. A ce sujet, convenaient seules la sérénité, la réflexion et la concertation la plus large, bref, les conditions adéquates pour le législateur pour faire une bonne loi qui soit appliquée et acceptée parce qu'elle serait l'expression de la volonté générale et non celle d'une majorité finissante.

Je crois utile de vous dire avant toute autre considération combien l'appellation générique de « corruption » appliquée à un projet de loi touchant autant de domaines a pu être ressentie comme injuste, blessante et même infamante par certains secteurs économiques et par l'ensemble des élus locaux.

M. Eric Raoult. Tout à fait !

M. Michel Péricard. J'en veux pour preuve la protestation aujourd'hui unanime des présidents de conseils généraux ou, il y a quarante-huit heures, celle unanime, vos amis compris, du comité directeur de l'Association des maires de France.

La vérité, monsieur le ministre - et personne ne s'y est trompé -, est qu'il s'agit d'une loi de circonstance visant à désigner des boucs émissaires, pour faire oublier les vrais coupables. Cela ressemble étrangement à une nouvelle loi d'amnistie qui voudrait - et on le comprend - cacher son nom ! La ficelle utilisée est toujours aussi grossière et toujours identique : on mélange tout pour abuser les Français. C'est mépriser nos concitoyens que de croire qu'ils ne percevront pas la manœuvre. C'est se moquer d'eux que de chercher par ce tour de magie à leur faire oublier que tant d'élus socialistes sont inculpés, que d'autres affaires concernant notamment des délits d'initiales sont pendantes, dans lesquelles sont impliqués d'anciens directeurs de cabinet du ministre des finances de l'époque et des proches du pouvoir. Or il me semble - ou alors je suis étrangement aveugle - que, dans aucune de ces affaires, les professionnels de la communication publicitaire n'ont été mis en cause.

M. Eric Raoult. Très bien !

M. Michel Péricard. Pourquoi alors pointer votre doigt accusateur vers ces professionnels et vouloir les accuser ? Pour mieux vous défendre ! Pourquoi alors traiter des problèmes de transparence du marché publicitaire, sujet légitime, dans le projet de loi relatif à la prévention de la corruption ? C'est proprement scandaleux !

Pourquoi une telle confusion des genres ?

Croyez-vous qu'en jetant ainsi pêle-mêle l'opprobre sur les acteurs économiques et les élus de ce pays, dans leur majorité respectables et dévoués, vous parviendrez à masquer derrière un écran de fumée vos propres turpitudes ?

M. Jean Ueberachlag. C'est dur à entendre !

M. Michel Péricard. Mais enfin, que tous les deux ans l'ensemble des hommes politiques se réunissent au Parlement à l'injonction du Gouvernement pour se livrer en commun,

sous les regards de l'opinion compatissante, à cet exercice qui s'apparente à une autoflagellation collective n'est plus admissible, ni acceptable ! (*Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la République et Union pour la démocratie française.*) Pourquoi ? Parce que nous avons confiance en ce que nous sommes, parce que, en sollicitant les suffrages de nos concitoyens, nous ne sommes pas mus par le désir de nous enrichir. Combien de talents seraient en effet mieux reconnus, mieux respectés et mieux rétribués ailleurs que dans cet hémicycle ou que dans les salles de nos conseils ?

Laisser croire le contraire, comme semble sournouer l'induire la philosophie qui sous-tend votre projet, est totalement irresponsable et va à l'encontre de l'objectif affiché de moralisation. Mais vous vous en moquez puisque vous espérez abuser pour d'autres raisons l'opinion publique !

Voilà une première et bonne raison de ne pas cautionner votre démarche.

Avant d'aller plus loin, l'autre la question qui doit aujourd'hui être posée est : comment en sommes-nous arrivés là ?

Avant de s'attaquer aux conséquences, il convient d'abord d'identifier les causes de ce mal qui, d'après vous, frappe la France. Or, ce mal, quel est-il ? Ces affaires, qui ont défrayé la chronique, massivement amplifiées et relayées par les médias, pourraient laisser penser à nos concitoyens qu'il s'agit de la partie apparente d'un iceberg de corruption généralisée qui gangrène en profondeur l'Etat et la société française. Et la présentation de votre projet de loi vient, pourrait-on dire, à point nommé apporter du crédit à cette thèse. Mais, qu'on le sache, quoi qu'il ait été dit, ce n'est guère que depuis dix ans que nous avons vu pour l'essentiel « fleurir » les affaires dans notre vie publique... (*Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.*)

M. René Dosièrè. Vous avez la mémoire courte !

Michel Périscard. ... Pelat, Boubil, Naouri...

René Dosièrè. Boulon !

Michel Périscard. ... Nucci, Boucheron !

René Dosièrè. Aranda !

M. Michel Périscard. Nous n'avons pas de liste, nous, mais nous savons lire ! Des noms, il y en a plein les journaux !

M. René Dosièrè. De Broglie !

M. Michel Périscard. Les coups en bourse et les délits d'initiés du sérail, parfaites illustrations d'une confusion au sommet de l'Etat des intérêts particuliers avec l'intérêt général, ce sont vos pratiques ! (*Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la République et Union pour la démocratie française.*)

De fait, par une sorte de contre-pédagogie de l'exemple ou plutôt par une pédagogie du mauvais exemple au niveau des hautes sphères de l'Etat - cabinets ministériels et présidentiels, maires et autres élus - c'est vous qui êtes aujourd'hui responsables du mauvais climat qui entoure notre vie publique et fausse la perception qu'en ont les Français.

M. René Dosièrè. Et de votre temps !

M. Michel Périscard. La vertu, messieurs, ne se décrète pas ! C'est une éthique et une hygiène politique nouvelles qu'il faut instaurer.

Les lois peuvent, certes, y concourir mais il serait présomptueux et illusoire de penser un seul instant que la modification d'une législation, pour importante qu'elle soit, aurait, à elle seule, pour effet de rendre vertueux des comportements qui ne le seraient pas. (« Très bien ! Très bien ! » sur les bancs du groupe Rassemblement pour la République.)

Il s'agit avant tout d'éduquer, pour l'avenir, de chercher une modification progressive des comportements. Pour cela il faudrait que l'exemple soit d'abord donné au sommet de l'Etat. Cela passe avant tout par une mise en accord des actes avec les discours.

Votre projet tient en vérité de la fiébrilité et du vertige qui vous saisissent à l'approche des échéances électorales et, à cet égard, il apparaît dangereux à plus d'un titre.

On était, difficilement, il est vrai, arrivés à établir, il y a deux ans à peine, un régime fonctionnel transparent et satisfaisant en matière de financement des activités politiques et des campagnes électorales.

M. René Dosièrè. Quel aveu !

M. Michel Périscard. Qu'y a-t-il aujourd'hui de changé ? La majorité qui a voté la loi de 1990 est encore là - certes pour peu de temps, mais elle est là - et c'est bien vous qui aviez voté ce texte ! Alors pourquoi cette remise en cause incessante des règles du jeu ?

M. Jean-Louis Debré. Parce qu'ils sont incohérents !

M. Michel Périscard. Pourquoi cette instabilité juridique et politique entretenue en permanence dans un domaine qui a, au contraire, besoin de sérénité démocratique ?

M. Jean-Louis Debré. Ils ont perdu les pédales ! Ils font n'importe quoi !

M. Michel Périscard. Mais bien d'autres dispositions de votre projet nous paraissent également critiquables. Ainsi votre service interministériel de lutte contre la corruption, même rebaptisé service central, est bien, à nos yeux, l'illustration de la manie socialiste de créer des organismes parallèles et de déposséder la police et la justice de leurs prérogatives.

M. Jean-Louis Debré. Très bien !

M. Michel Périscard. Vous invoquez les organismes de blanchiment de l'argent de la drogue. Voilà un argument sérieux pour combattre les caïds de la pègre et les parrains du grand banditisme qui se nichent dans toutes les collectivités locales ! Ce serait risible si le sujet n'était pas si grave, si l'étendue des pouvoirs conférés à cet organe et l'absence de contrôle qui s'y attache ne laissaient craindre une très dangereuse dérive au plan du respect des libertés individuelles fondamentales.

Si vous aviez voulu doter une telle structure de pouvoirs incontestables au plan tant juridique qu'administratif, que n'avez-vous institué au sein même du parquet une section spéciale formée de magistrats et d'officiers de police judiciaire, avec toutes les garanties que cela représente pour nos libertés ? Personne n'aurait trouvé à y redire !

Mme Nicole Catala. Tout à fait !

M. Michel Périscard. Mais il est clair que tel n'était pas l'objectif visé. Il s'agissait, me semble-t-il, de mettre sur pied une « machine à laver le linge sale en famille » à l'abri de la justice commune afin de maintenir à l'abri de l'opinion publique les affaires troubles et de retarder le moment où la justice serait saisie. Voilà l'objet de votre manœuvre mais personne n'est dupe et, là encore, les Français jugeront !

Votre projet de loi favorise d'autres dérapages.

Je n'insisterai pas sur ce point car je vois que le temps passe, mais réalise-t-on qu'en ouvrant des délégations de collectivités publiques à la concurrence étrangère sans réciprocité, on risque de fragiliser gravement des secteurs porteurs de l'économie française ?

Enfin, il y a ces dispositions sur la transparence du marché publicitaire dont on se demande ce qu'elles viennent faire dans votre projet de loi. Elles auront réussi, après un temps de surprise, à faire contre elles l'unanimité de tous les acteurs du marché publicitaire.

Si l'objectif de transparence est admis et même défendu par tous, comme les auditions des professionnels devant la commission d'enquête l'ont révélé, les modalités d'une législation qui entend définir, orienter et figer les rapports économiques et les pratiques professionnelles appellent évidemment une réserve de principe. Là encore, la cause était légitime mais la réponse est inadaptée.

Car si les pouvoirs publics doivent être le garant de la transparence et de la concurrence, il ne leur appartient pas d'arbitrer des conflits d'intérêts, ni de fixer le mode de rémunération des divers agents. Ils doivent, en revanche, inciter les professionnels à assurer, par autorégulation, le bon fonctionnement du système et veiller à l'application des principes généraux fixés par les lois et règlements, sous le contrôle du juge, du Conseil de la concurrence et du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Si tous ici nous nous accordons pour reconnaître que les transactions publicitaires exigent un encadrement juridique, personne ne saurait en revanche sérieusement admettre que ce projet de loi satisfait à un tel objectif. Il est malvenu, ses dispositions sont dangereuses et son économie est inconsistante.

Nos agences de publicité, qui protestent toutes contre la suppression de la commission d'agence, sont parmi les plus performantes du monde. Elles vont se trouver dans une situation presque unique en Europe, puisque tous nos partenaires pratiquent la commission d'agence que vous voulez supprimer.

J'avais prévu, messieurs les ministres, de détailler ces sujets. Comme le temps qui m'est imparti est presque écoulé, je ne le ferai pas mais plusieurs orateurs qui m'ont précédé les ont développés excellemment.

Votre texte qui s'inspire de principes auxquels, je le répète encore une fois, on ne peut que souscrire, celui de la transparence notamment, doit être revu. Et quoi qu'en pense M. Auroux, nous aurons la possibilité de légiférer à nouveau après mars prochain...

M. Jean-Louis Debré. Parfaitement !

M. Jean Uberschlag. Très bien !

M. Michel Péricard. ... en l'absence d'un grand nombre d'entre vous... (*Rires sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République.*)

M. Alain Brune, rapporteur pour avis de la commission de la production et des échanges. Toujours aussi aimable !

M. Michel Péricard. ... mais en présence de tous ceux qui, ici, ont envie de faire un travail sérieux.

Pour dispenser des leçons de vertu, il faut de vertueux modèles. Je ne les vois guère là où vous voudriez nous entraîner et reconnaître qu'il serait difficile aujourd'hui aux socialistes de s'en réclamer.

Mais peut-être votre projet n'est-il après tout qu'un projet de repentir ? « Le repentir - disait Marc Aurèle - est un blâme à soi-même pour avoir négligé les choses utiles. Le bien et l'honneur sont des choses utiles et l'honnête homme doit en avoir souci. »

On ne peut que déplorer, messieurs, que depuis dix ans, ce souci n'est point été le vôtre ! Pour notre part, nous n'entendons pas être confondus avec vous et votre projet ne saurait en aucun cas recueillir notre assentiment. (*Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la République, Union pour la démocratie française et de l'Union du centre.*)

M. le président. La parole est à M. Pierre-André Wiltzer.

M. Pierre-André Wiltzer. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, le 4 octobre 1989, dans la discussion générale qui allait conduire au vote de la loi du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification des activités politiques, j'avais demandé à cette même tribune, au nom du groupe UDF, la désignation d'une instance neutre, indépendante, chargée d'étudier les phénomènes de corruption. Le but n'était pas de réunir une de ces commissions nombreuses qui servent souvent à enterrer le sujet. Le but était - je me réfère aux propos de l'époque - de réunir les éléments qui pourraient servir de base à des réformes législatives sérieuses et bien préparées dans la mesure où elles apparaîtraient nécessaires.

Le moins que l'on puisse dire, quelque temps après, est que nous n'avons pas eu satisfaction. Dans la méthode, ce gouvernement n'a pas fait beaucoup de progrès par rapport à 1989, bien au contraire. Il a choisi de privilégier les effets d'annonce politiques, ainsi que les techniques de passage en force.

Ayant relu le compte rendu des débats d'il y a trois ans, j'ai noté quelques remarques du rapporteur de l'époque, M. Robert Savy, dont je devine aujourd'hui la douleur muette. Se réjouissant des conditions de travail accordées alors au Parlement pour traiter d'une matière difficile, il déclarait le 4 octobre 1989 : « La commission des lois de l'Assemblée nationale a créé au mois de janvier de cette année une mission d'information constituée d'un représentant de chacun des groupes politiques représentés dans cette assemblée, qui a procédé à un très grand nombre d'auditions tout au long du premier semestre de 1989 : les institutions de contrôle de l'élection présidentielle ; les représentants des candidats ; tous les partenaires des campagnes électorales, tels les grandes chaînes de télévision, la presse, les publicitaires, les afficheurs et les experts-comptables. »

Il ajoutait plus loin : « C'est donc dans le fil de cette réflexion que, en juin 1989, les deux projets de loi dont nous sommes saisis ont été déposés. Ce sont des textes complexes,

probablement politiquement délicats et certainement juridiquement difficiles à mettre au point. Il fallait avoir le temps de les examiner de façon sereine, et c'est pourquoi je me réjouis beaucoup que le Gouvernement n'ait pas demandé au Parlement d'en délibérer dans la hâte à la fin de la session dernière ».

« Je voudrais aussi, ajoutait-il enfin, me réjouir de ce que le Gouvernement n'ait pas déclaré l'urgence - il faut laisser au travail législatif le temps de se dérouler - ...

Mes chers collègues, on ne peut pas trouver de critique plus féroce du comportement de l'actuel Gouvernement. Je devine les sentiments de notre collègue Savy ce soir. Ils sont, j'en suis sûr, partagés par beaucoup de députés sur tous les bancs de cette assemblée.

Comment, en effet, expliquer la précipitation incroyable dont a fait preuve le Gouvernement dans le dépôt et l'inscription à l'ordre du jour prioritaire d'un texte de soixante articles, touchant à de nombreux domaines qui n'ont pas toujours entre eux des rapports précis, le tout précisément assorti d'une déclaration d'urgence qui, comme nous le savons tous, par une douloureuse expérience, ampute d'autorité la discussion parlementaire de moitié ?

Comment expliquer, à supposer que des améliorations ou des compléments doivent être apportés à la législation de 1990 sur le financement des activités politiques, que le Gouvernement n'ait pris ni la peine ni le temps de consulter ceux qui ont la charge d'appliquer cette législation qui, je le rappelle, n'est vieille après tout que de deux ans ? S'il l'a fait, pourquoi ne fait-il pas profiter le Parlement et l'opinion publique de ces informations ?

Pourquoi oblige-t-il le Parlement à travailler dans des conditions de précipitation indignes d'un pays démocratique, au point que les trois commissions compétentes de notre assemblée n'ont pu procéder à aucune audition ? C'est en vain que le président de la commission des lois s'est rendu auprès du Premier ministre, pour solliciter un peu plus de temps.

Mme Nicole Catala. C'est vrai !

M. Pierre-André Wiltzer. Comment expliquer, si une plus grande transparence doit effectivement être introduite dans les pratiques de certaines professions comme la publicité, que le Gouvernement ait décidé de légiférer à la hâte alors que le Conseil national de la concurrence prépare en ce moment même à ce sujet un rapport complet s'appuyant sur une enquête sérieuse qui a duré des mois et sur des auditions nombreuses, rapport qui est encore secret, du moins pour le Parlement ?

Comment expliquer encore, s'agissant des contrats de concessions de service public sur l'eau, l'assainissement, les transports, les télécommunications, que le Gouvernement décide d'expédier cette affaire en huit articles dans le projet de loi qu'il nous soumet - euphémisme ! qu'il veut nous faire ingurgiter à la hâte, devrais-je dire ! - alors qu'il a lui-même déposé devant le Sénat un projet de loi qui, sous le numéro 501, est relatif aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports, des télécommunications.

M. Michel Sapin, ministre de l'économie et des finances. Il y est même fait référence dans le texte !

M. Pierre-André Wiltzer. En effet, monsieur le ministre !

Deux projets de loi ayant en partie le même objet, déposés devant deux assemblées parallèlement, mais différant tout de même quelque peu dans leur contenu.

M. le ministre de l'économie et des finances. Mais non !

M. Pierre-André Wiltzer. J'arrête là cette liste d'interrogations. On aura compris qu'il ne faut pas rechercher d'explication de fond à la parodie de travail législatif qui nous est imposée dans des conditions rigoureusement inverses de celles qui prévalaient en 1989, c'est-à-dire sans analyse sérieuse et préalable des effets de la législation existante et sans laisser au Parlement le temps ni même la faculté de jouer son rôle qui est celui de la consultation et du débat, et, par-dessus le marché, dans un contexte politique et judiciaire pour le moins pesant !

M. Eric Raoult. Tout à fait !

M. Pierre-André Wiltzer. Faut-il qu'il y ait « le feu à la maison » pour que le Gouvernement en vienne à manquer à ce point de sagesse et de respect pour les principes qu'il proclame lui-même si souvent !

Une chose est sûre en tout cas, si le Gouvernement croit, avec cette batterie de mesures improvisées et hétéroclites, se donner l'image de la vertu, il se trompe. Au point où nous en sommes, hélas ! les Français ne retiennent plus des débats sur le financement de la vie politique que ce qui peut les conforter dans leur scepticisme. On pourrait bien voter une loi interdisant totalement le financement des partis politiques, qu'il soit privé ou public, comme M. Soisson d'ailleurs le propose sans rire et certainement sans démagogie, que cela laisserait nos concitoyens parfaitement froids. J'ajoute, pour ceux que cela tenterait, qu'on obtiendrait le même résultat si un beau matin on décidait de voter, dans un grand moment d'enthousiasme, la suppression de l'indemnité parlementaire !

Au surplus, j'ajouterai – sans insister parce que beaucoup de choses ont été dites là-dessus qu'il fallait dire – que certaines personnes ne sont pas les mieux placées – c'est un euphémisme – pour brandir l'étendard blanc de la rigueur financière réclamée d'autant plus vigoureusement pour demain qu'on a pris quelques libertés avec elle, hier.

M. Eric Raoult. Très bien !

M. Louis de Broissla. Et qu'on en prend aujourd'hui !

M. Pierre-André Wiltzer. Et aujourd'hui, bien sûr ! *(Applaudissements sur les bancs des groupes Union pour la démocratie française, de l'Union du centre et du Rassemblement pour la République.)*

Dans le domaine des relations entre l'argent et la politique, dans le domaine plus général de la corruption qui est supposé constituer le cœur du projet, corruption qui frappe bien des éléments de la société plus gravement souvent que la politique, il faut agir avec sérieux, avec calme, avec patience, avec objectivité et quand les circonstances le permettent. C'est tout le contraire que fait le Gouvernement en nous présentant, à la hussarde, un texte fourre-tout, à l'évidence bâclé, dont les incidences multiples n'ont pas été mesurées. Il s'agit, tout le monde l'a bien compris, cela a été dit, d'une opération politique de diversion, d'une de ces réformes de circonstance comme certains gouvernements assiégés et finissants en inventent parfois pour détourner l'opinion des réalités douloureuses du moment.

La question qui se pose maintenant à nous, mes chers collègues, est donc de savoir, non pas si nous allons pouvoir faire une bonne loi, ce pour quoi en principe nous sommes élus, mais comment nous allons pouvoir limiter les dégâts de celle qu'on nous propose. Triste ouvrage pour une triste fin de législature !

Le groupe UDF, pour sa part, considère ce projet comme un mauvais projet, vous l'avez compris. Nous sommes décidés à le repousser sauf si, touchés par la grâce, le Gouvernement ou sa majorité avaient la sagesse de revenir, pour l'essentiel, en ce qui concerne en tout cas le financement des activités politiques, à la loi Rocard de 1990.

Au cours de la discussion, nous examinerons point par point le projet. Pour le moment, je m'en tiendrai à quelques observations.

Je ne reviens pas sur le titre I^{er} qui crée le service interministériel de lutte contre la corruption. Pascal Clément s'est exprimé clairement à ce sujet et a défini la position du groupe UDF. Je laisserai également à plusieurs collègues de mon groupe le soin d'évoquer par la suite d'autres aspects du texte.

Sur le titre II relatif au financement des campagnes électorales et des partis politiques, il y a beaucoup à dire. Je vais m'efforcer de concentrer mes propos sur quelques observations de fond.

Tout d'abord, je voudrais répéter après d'autres que les partis politiques sont des organes indispensables à la démocratie. Là où il n'y a pas de partis politiques, là où ils n'ont pas les moyens de travailler, aussi bien les moyens d'expression que les moyens financiers, il n'y a pas de démocratie. C'est pourquoi les propos de Jean-Pierre Soisson contre les partis sont pour le moins choquants – j'emploie une litote – venant d'un ministre et d'un homme politique chevronné qui a une longue expérience des partis puisqu'il en a connu successivement quelques-uns et qu'il s'efforce, non sans mal semble-t-il, d'en créer un de plus.

Deuxième observation, le financement des partis à la fois par un versement du budget de l'Etat – donc de l'argent public – et par des contributions privées est un système équilibré. D'ailleurs je n'invente rien : il a été proposé par le gouvernement Rocard en 1989 et inspire la loi de 1990 actuellement en vigueur. Le gouvernement de l'époque – ce n'est pas si vieux et certains ministres doivent s'en souvenir qui appartenaient déjà à ce gouvernement – nous a expliqué qu'elle était réaliste. Je me réfère aux propos de Pierre Joxe, ministre de l'intérieur, qui défendait le projet devant nous en ces termes : « Il est pratiquement impossible, et peut-être pas souhaitable, que les financements publics couvrent tous les frais de campagne électorale. » Nous pensons que c'est toujours vrai.

La loi de 1990 a deux ans. Elle n'a pas encore pu faire ses preuves. On n'a pas pu dresser le bilan de son application, pour la bonne raison qu'elle n'a pas eu le temps de s'appliquer. Les prochaines élections législatives, qui sont un élément clef pour en apprécier la validité, la verront donc fonctionner pour la première fois en mars 1993 au plus tard. Alors, avant de chambouler cette loi de fond en comble, laissez-la s'appliquer !

Troisième observation, à trop vouloir interdire et contraindre, on finit par nuire à l'objectif recherché qui est, tout le monde le dit en tout cas, la transparence. Deux arguments de bon sens viennent à l'appui de cette observation.

Premier argument, pour que l'électeur, dans les campagnes électorales, et le citoyen, en permanence, puissent faire des choix éclairés, il faut qu'ils soient convenablement informés sur l'action et les positions de leurs élus et des partis.

Le plafond des campagnes électorales législatives, tel qu'il est fixé actuellement par la loi de 1990, permet, je le rappelle, de dépenser au maximum sept francs par électeur. Peut-on sérieusement soutenir que sept francs, une fois tous les cinq ans, pour présenter un compte rendu de mandat et un minimum de propositions pour l'avenir et pour organiser quelques débats sous le regard des électeurs, est un prix trop élevé pour la démocratie représentative ? Je pense que non. Dès lors, toute réduction des plafonds de dépenses n'a plus qu'une inspiration politicienne, voire démagogique.

J'ajoute un deuxième argument à l'appui de cette observation. Plus on interdira, plus on obligera les partis et les candidats à chercher d'autres moyens de financer les dépenses incompressibles. Je prendrai un exemple que je connais bien, comme certains d'entre vous, celui du Québec, pays qui a depuis longtemps mis au point une législation très stricte qui interdit les financements privés, donc le financement par les entreprises, des activités politiques et électorales. Il s'agit donc d'un exemple dont pourrait s'inspirer le gouvernement français. Que se passe-t-il au Québec ? Je ne parlerai pas des aides occultes. Quant aux partis politiques, ils ont dû se transformer en organisateurs de spectacles : de tournois de golf, par exemple, dont l'inscription fort élevée est souscrite non par le citoyen de base, bien entendu, mais par les entreprises pour le compte de leurs cadres ; de « dîners-bénéfices », qui portent bien leur nom puisque c'est 1 000 dollars, soit un peu moins de 5 000 francs, qu'il faut payer pour participer à ce que nous appellerions un dîner-débat avec une personnalité. Est-ce vraiment un progrès pour la démocratie et pour la transparence du financement de la vie politique ? C'est au contraire, me semble-t-il, la preuve que s'engager dans cette voie n'est pas sérieux.

Ces arguments s'appliquent bien sûr au projet de loi tel qu'il est présenté par le Gouvernement. Mais ils s'appliquent tout autant aux amendements imaginés par certains de nos collègues pour essayer de trouver des demi-mesures.

J'en viens à la quatrième observation.

M. le président. Il faut conclure, mon cher collègue !

M. Pierre-André Wiltzer. Je vais le faire, monsieur le président.

Plus les partis politiques et les candidats verront leurs moyens matériels restreints, moins des partis et des candidats nouveaux pourront apparaître et se faire connaître. M. Brice Lalonde a parfaitement compris la menace, qui a pris position, pour cette raison, contre le projet.

Ma cinquième observation, qui sera très brève – rassurez-vous, monsieur le président – concerne la possibilité pour les personnes morales et particulièrement les sociétés de contribuer au financement de la vie politique. Je considère que